



| GUÍA DE ESTUDIO

OEA

Organización de los Estados Americanos

Disputas territoriales y marítimas en América Latina





ÍNDICE:

- 1. Carta de la Secretaría General**
- 2. Carta de los directores**
- 3. Introducción al comité**
- 4. Introducción al tema**
- 5. Antecedentes históricos**
- 6. Definición de la problemática**
- 7. Términos clave**
- 8. Posiciones por bloque**
- 9. QARMA's**
- 10. Pautas para el Documento Oficial de Postura**
- 11. Bibliografía**



CARTA DE LA SECRETARÍA GENERAL

1. Carta de la Secretaría General

Estimados delegados, faculty advisors y participantes de PUCP MUN 2025:

Es un honor dirigirme a ustedes como Secretaria General de la 14ª edición de PUCP MUN 2025. Por más de siete años participando en Modelos de Naciones Unidas, desempeñando diversos cargos y participando a nivel nacional e internacional, he tenido el privilegio de vivir la transformación que estos eventos generan en los jóvenes. Esta experiencia me ha permitido desarrollar una visión única sobre MUN: son una de las herramientas de educación y empoderamiento juvenil más poderosas de lo que creemos. Los MUN han cambiado mi vida, brindándome la oportunidad de fortalecer habilidades de liderazgo, oratoria y trabajo en equipo, además de una comprensión profunda de problemáticas internacionales. Este largo, pero gratificante camino, me honra ahora con la oportunidad de liderar la conferencia más grande del país, con el objetivo principal de ofrecerles una experiencia formativa única en todos los niveles.

En esta edición, hemos logrado convocar a más de 1000 participantes y, con gran esfuerzo, hemos establecido vínculos con Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Gracias al respaldo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esta conferencia se sostiene en tres pilares fundamentales: excelencia académica y organizativa, descentralización y la experiencia formativa que les ofrecemos.

Desde mi perspectiva, hemos identificado tres problemáticas clave que guiarán esta conferencia. Primero, cerrar las brechas educativas para ofrecer un espacio accesible a todos los estudiantes. Segundo, acercar los Modelos de Naciones Unidas a la labor real de las Naciones Unidas. Y tercero, colocar el factor humano en el centro de la discusión, reconociendo que detrás de cada comité y cada debate hay vidas humanas que se ven directamente afectadas por las problemáticas que tratamos.

Agradezco profundamente al equipo que ha hecho posible esta edición, así como a la PUCP por su apoyo constante. A ustedes, delegados y participantes, les aseguro que vivirán una experiencia llena de aprendizaje y crecimiento personal durante el PUCP MUN 2025. Los esperamos con mucha emoción y con la esperanza de que aprovechen al máximo esta oportunidad.

Atentamente,

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Micaela Loza Rivera.

Micaela Loza Rivera
Secretaria General de PUCP MUN 2025



CARTA DEL DIRECTOR

2. Carta del Director

¡Hola delegados! Mi nombre es Vinicius Meyniel Casas y en esta oportunidad seré su Director en esta edición de PUCP MUN. Soy egresado de la carrera de Relaciones Internacionales en la USIL, la cual culminé el año pasado. Entre mis aficiones puedo decir que está muy presente el fútbol y también me considero un fan total de la saga de Star Wars. Para mí la OEA es uno de los organismos más importantes para los países de nuestra región, de igual manera es mi comité favorito en MUN. Me inicié en este mundo en el año 2017 cuando asistí con mi delegación escolar al MUN por primera vez, fue muy apasionante y eso me hizo escoger mi carrera. Hice MUN universitario con mi delegación IRMUN desde 2019 hasta el año 2022.

Espero de ustedes propuestas realistas, teniendo en cuenta la política exterior de sus países y con aplicaciones holísticas. Pero sobre todo quiero pedirles que se diviertan, tal vez es su primera conferencia y puedan estar nerviosos, pero el hecho de que estén leyendo estas líneas es porque ya han sido lo suficientemente valientes para aceptar el reto. MUN no es solo una competencia, es una posibilidad para aprender, divertirse y, quien sabe, hacer amigos para toda la vida.

¡Nos vemos pronto!

Vinicius Meyniel Casas



2. Carta de la Directora

Estimados delegados,

Soy Isa Zamora, estudiante de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), actual miembro de la delegación UPC MUN Team y representante de su área de Relaciones Públicas. Mi carrera munner inició desde 2017 en el colegio San Antonio de Padua, donde comencé a ser reconocida con premios y ahora en 2025 soy delegada y chair internacional. Mis colores favoritos son el celeste y negro, mis géneros musicales favoritos son el rock y el punk, amo el buen cine y las series en sus diversos géneros. Ahora que me conocen, pasemos a ver las expectativas que tengo como su mesa en este comité:

Nuestro comité abordará un tema de alta relevancia y vigencia: “Disputas territoriales y marítimas en América Latina”. La historia de nuestra región está marcada por acuerdos, desafíos y tensiones en torno a los límites que nos definen. Sin embargo, más allá de los mapas, las fronteras representan identidades, soberanías y recursos estratégicos que requieren soluciones jurídicas y diplomáticas equilibradas. En este espacio, los invito a analizar no solo los antecedentes históricos y los tratados que nos unen o separan, sino también los mecanismos institucionales que la OEA y el Derecho Internacional ponen a nuestra disposición para fortalecer la cooperación y la confianza mutua.

Los animo a debatir con rigor, debido conocimiento y a representar con convicción a las naciones que hoy les toca defender. En la OEA, cada voz cuenta, y la diplomacia se mide no por el poder, sino por la capacidad de encontrar puntos en común incluso en medio del desacuerdo, garantizando el éxito del comité.

Bienvenidos a PUCP MUN,
Isa Hany Zamora Olivera



GUÍA DEL COMITÉ

3. Introducción al Comité

En el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948 en la ciudad de Bogotá, Colombia, los países participantes celebraron la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la cual resultó en la creación de la OEA. Los objetivos primordiales de la organización son los de afianzar la paz, promover el diálogo, preservar la democracia, y fomentar la cooperación y los derechos humanos en la región americana.

Facultades del comité

Es importante diferenciar al presente comité con el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que la OEA no tiene el poder de autorizar el uso de la fuerza, ni de imponer sanciones de ningún tipo a sus países miembros. En ese sentido, el poder de la OEA reside en la diplomacia, con la facultad de emitir resoluciones que expresen la posición de los países miembros de la organización frente a crisis internas de los países, así como de exigir a que estos resuelvan sus problemas por medios pacíficos. El comité también tener un rol mediador en un conflicto entre países miembro, como el presentado entre Perú y Ecuador en 1995, con el fin de servir como un ente neutral en la negociación entre ambas partes en la búsqueda de la paz.

Además, en caso de una agresión externa contra un Estado miembro, la OEA establece que esta es considerada como una agresión a todas las naciones miembros y, por tanto, el Consejo Permanente debe reunirse para determinar las decisiones que el organismo tomará. Con respecto a lo anterior, Olaya Barbosa et al. (2007) destacan el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual tiene su nacimiento en el año 1947, estableciendo, originalmente, mecanismos de protección mutua en caso de que un Estado externo amenace con la seguridad regional.

Si bien el TIAR es distinto a la OEA, tanto en fecha de constitución como en finalidad, ambos tienen un funcionamiento relacionado. El Consejo Permanente de la OEA puede decidir aplicar el TIAR, si es que la situación lo amerita, y la mayoría absoluta de los miembros así lo deciden. El tratado fue invocado en diversos momentos, como en la crisis

de los misiles en Cuba en 1962 y en la Guerra de las Malvinas de 1982. Es preciso añadir que este mecanismo ha evolucionado con el paso del tiempo, invocando ya no únicamente en amenazas externas a América, sino también internas a la región como la aplicación del TIAR en 2019, en el marco de la crisis venezolana.

Por otro lado, la creación de misiones especiales es también un poder elemental de la OEA y pueden ser enviadas a solicitud de un Estado miembro, con el objetivo de transparentar procesos electorales o para promover el diálogo en conflictos internos que esté presente. Asimismo, estas misiones pueden ser enviadas a un Estado americano de forma autónoma, siempre y cuando las condiciones democráticas del país se encuentren en riesgo. En adición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano de justicia de la OEA, ha sido fundamental para defender los derechos humanos en la región frente a abusos perpetrados por los Estados.

Críticas al comité

Sin embargo, la acción de la OEA no ha estado exenta de críticas y también ha tenido fracasos a lo largo de su historia. Entre los principales cuestionamientos que se realizan a la organización están los de no haber podido evitar que gobiernos autoritarios se consoliden en la región y perpetren abusos en contra de su población. En esa línea, se critica el hecho de que las resoluciones emitidas por la OEA no tengan una postura clara en defensa de sus principios y demuestren debilidad, lo cual ocasiona que estas carezcan de un poder real para evitar que los regímenes autoritarios continúen en el poder. Entre los principales ejemplos de lo mencionado, destacan la situación presentada en Venezuela o Nicaragua, donde la OEA se ha mostrado incapaz de tender puentes de diálogo efectivos que garanticen la democracia en ambos países.

Dinámica del comité

La OEA tiene dos órganos principales los cuales son la Asamblea General y el Consejo Permanente. Es este último el encargado de discutir los problemas que se presenten en la región y de funcionar como un ente mediador y diplomático para la solución de controversias. Según el artículo 80 de la Carta de la OEA (1948), el consejo se compone

de un representante con categoría de embajador enviado por cada Estado miembro de la organización.

El Reglamento del Consejo Permanente establece que cada Estado miembro tiene derecho a un voto, sin que uno valga más que otro. Para tomar decisiones, es necesario contar con la mayoría absoluta de votos de sus miembros. En ese sentido, las votaciones se efectúan levantando la mano, sin embargo, si uno de los representantes lo solicita, la votación puede ser nominal, comenzando por la delegación del Estado que sea escogido al azar por el presidente y se continuará siguiendo un orden alfabético en español.

Cabe señalar que en el comité no existe el poder de veto. Necesitarán la mayoría de dos tercios de los miembros del consejo para reconsiderar decisiones y la mayoría de dos tercios de los miembros presentes para:

- Aprobar apelaciones de decisiones del presidente sobre cuestiones de orden.
- Suspende o cerrar los debates.
- Suspende o levantar la sesión durante la discusión de cualquier asunto.
- Aprobar la impugnación de una solicitud de votación por partes.
- Decidir que las proposiciones se sometan a votación en un orden distinto del que fueron planteadas.
- Adoptar modificaciones al Reglamento cuando se trate de artículos en los que se haya establecido la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

4. Introducción al tema

El tema a abordar es OEA: disputas territoriales y marítimas en América Latina. Es un tema sumamente relevante en el contexto actual, debido a que existen numerosas cuestiones limítrofes entre países latinos que aún no han tenido una solución final. Estas situaciones tienen un trasfondo que data de las épocas coloniales donde los imperios europeos establecieron límites imprecisos, y en donde no daban la importancia debida a las variables geográficas y poblacionales de la región.

Cuando se produjeron las independencias y surgieron los países latinoamericanos como entidades autónomas, estas nuevas repúblicas establecieron sus fronteras en base a las divisiones coloniales existentes, las cuales presentaban errores e interpretaciones contradictorias de los límites. Esto conllevó a que las jóvenes repúblicas tuvieran enfrentamientos a muy poco de haber sido formadas como consecuencia de las controversias territoriales.

Actualmente, las disputas territoriales están presentes, sobre todo, en la región del Caribe, destacando la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, y la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua por delimitación marítima y la soberanía de islas en el mar Caribe.

5. Antecedentes históricos

La cuestión tiene sus raíces en el período colonial. Las potencias europeas dividieron sus dominios en virreinos, capitanías y audiencias. Es preciso señalar que, en ese tiempo (siglos XV–XVIII), no existían los conocimientos contemporáneos que permiten una delimitación precisa de los territorios. Por tal motivo, al momento de establecer las fronteras, potencias como España y Portugal no tomaban en cuenta factores geográficos como la presencia de ríos, montañas, desiertos y selvas. Al carecer de un conocimiento real del terreno que delimitaban, las líneas fronterizas eran, a menudo imprecisas y difíciles de interpretar.

Con el surgimiento de las repúblicas americanas como consecuencia de las independencias, estas aplicaron el principio de *uti possidetis juris* (“como se posea, continuarás poseyendo”), el cual implica que los nuevos Estados independientes usarán los límites establecidos por las potencias coloniales como sus fronteras republicanas. Como consecuencia, las nuevas entidades arrastraron el problema ocasionado por los europeos, dando lugar a conflictos territoriales y marítimos muy poco tiempo después de haber obtenido la independencia. Algunos ejemplos sobre lo mencionado son:

- Disputas territoriales entre Perú y Ecuador por las regiones amazónicas.

- Disputas territoriales entre Perú y Colombia en la región amazónica (aún en disputa).
- Disputas territoriales entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo (aún en disputa).

Un conflicto que estuvo muy cerca a resultar en una guerra total fue el conflicto del Beagle entre Chile y Argentina (1978), en el cual ambos países buscaban el control de una serie de islas ubicadas estratégicamente en la zona más austral de la región sudamericana, entre el Océano Pacífico y Atlántico. Esta disputa también tuvo sus orígenes coloniales, marcado por las distintas interpretaciones sobre los límites entre ambos países. A pesar de que se movilizaron fuerzas y hubo una tensión general en la zona, la guerra no llegó a darse gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II.

Es importante señalar que, si bien la herencia colonial es la principal causa de los problemas limítrofes entre los países de América Latina, no es la única. De hecho, la búsqueda de recursos naturales y la consiguiente expansión territorial es también una causa del surgimiento de conflictos. Se puede mencionar a la Guerra del Chaco (1932 – 1935), entre Bolivia y Paraguay, donde el interés por el control de zonas ricas en petróleo fue un desencadenante clave en el estallido del conflicto armado. En ese sentido, destaca la Guerra del Pacífico (1879 – 1884), en donde Bolivia perdió su salida al mar frente a Chile y Perú perdió provincias ricas en recursos naturales. Como consecuencia de ese evento, surgieron nuevas disputas entre los países involucrados:

- Disputa entre Bolivia y Chile por una salida soberana al mar.
- Disputa entre Perú y Chile por límites marítimos.

Con el desarrollo del derecho marítimo durante el siglo XX y la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1982), surgieron nuevas disputas en torno a la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la delimitación de las fronteras marítimas en base a interpretaciones de la plataforma continental. Es preciso señalar que ambas disputas llegaron a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), existiendo ya un veredicto para ambos casos. En adición, la CONVEMAR ha sido importante para la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua, en donde ambos países

disputan el control de zonas del mar Caribe, como consecuencia de interpretaciones diferentes acerca de las fronteras establecidas durante el virreinato de Nueva Granada.

Relevancia de la discusión en el comité

Las disputas territoriales y marítimas en América Latina no es un tema ajeno a la OEA. Estas controversias entre naciones muchas veces conducen a crisis diplomáticas e, incluso, a conflictos armados. El propósito de la organización es la de prevenir que esto suceda a través del diálogo y la paz. De hecho, en el artículo 2 (punto c) de la Carta de la OEA se establece que uno de sus propósitos fundamentales es el de prevenir las causas de dificultades y asegurar una solución pacífica de crisis entre los Estados miembros.

La OEA ha venido desempeñando un papel fundamental en la preservación de la paz y la promoción del diálogo en la región latinoamericana. A partir de su fundación, la organización ha actuado como mediadora en las disputas entre países latinoamericanos, promoviendo la concertación y el derecho internacional. Sin embargo, muchas disputas si devinieron en conflictos armados y en controversias que se mantienen hoy en día.

¿Por qué el tema es debatido en este comité?

La relevancia de discutir la delimitación territorial en el presente comité reside en que la OEA ofrece una solución regional americana antes de acudir a instancias como la ONU. La organización ofrece un diálogo caracterizado por la historia compartida y por la similitud cultural entre naciones, lo que resulta en un mejor entendimiento para llegar a acuerdos y preservar la paz. Discutir estos asuntos evitando la confrontación y lograr una solución pacífica a las crisis es de suma importancia para la OEA, debido a que contribuye a reafirmar a la paz entre países como la característica más preciada de la región americana.

6. Definición de la problemática

Como se mencionó en los puntos anteriores, las disputas territoriales y marítimas en América Latina no son algo nuevo y cuentan con una gran carga histórica de la época histórica. Para efectos del presente debate, analizaremos dos casos con gran relevancia

actual: la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, y la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua. A continuación, se presentará la descripción de ambos asuntos.

Reclamación de Venezuela sobre Guyana por el territorio del Esequibo:

Es un conflicto territorial muy antiguo, sobre un territorio muy extenso en el norte de Sudamérica. Según Díaz (2024), se trata de una controversia que data de hace más de un siglo y, pese a que el tema es debatido en la Corte Internacional de Justicia, todavía no se ha llegado a una solución definitiva. En un territorio de aproximadamente de 160000 kilómetros cuadrados, con una basta cantidad de recursos naturales, como el petróleo, sumado a la presencia de empresas multinacionales, hacen de esta disputa una muy controversial. En ese sentido, la tensión entre ambos países ha aumentado desde el año 2023, producto de la decisión venezolana de llevar a cabo la celebración de un referéndum para anexionar el territorio. En la siguiente imagen de Infobae (2023), se puede apreciar la dimensión del área en disputa:



Como se puede apreciar, la región en disputa comprende una cantidad de territorio superior a la mitad de la extensión de Guyana. Por lo tanto, para este país es fundamental preservar bajo su jurisdicción el territorio por una cuestión de supervivencia nacional. Por su parte, para Venezuela constituye un asunto de interés por cuestiones históricas y

políticas. En ese sentido, se brindará un panorama general de los acontecimientos históricos de la disputa.

Panorama de acontecimientos

Como menciona Díaz (2024), el conflicto tiene sus orígenes en las disputas entre las colonias españolas y británicas. Los españoles son los predecesores de Venezuela, y, en esa línea, el territorio del Esequibo se encontraba, en ese momento, bajo el control de la Capitanía General de Venezuela. Al ocurrir la independencia venezolana en 1811, la joven república heredó los territorios que, bajo el principio de *uti possidetis juris*, le correspondía poseer, incluyendo los correspondientes al Esequibo.

Sin embargo, los británicos, que poseían la colonia de la Guyana británica (actual Guyana), llevaron a cabo, durante esos años acciones de expansión territorial, y elaboraron límites territoriales en zonas reclamadas por Venezuela. Esto llevó a crisis diplomáticas entre ambos países y, con el paso del tiempo, el conflicto fue escalando hasta ocasionar la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Gran Bretaña.

En 1897, Estados Unidos intervino en la controversia, y como indica Díaz (2024), alegó la Doctrina Monroe para impulsar el Tratado de Arbitraje de Washington el cual se encargaría de determinar la línea divisoria entre Venezuela y la Guyana británica. Producto de lo anterior, en 1899 se dicta el Laudo de París, el cual fue un arbitraje que tuvo un pésimo resultado para Venezuela, ya que perdió casi la totalidad del territorio del Esequibo y solo mantuvo la boca del río Orinoco. Por evidentes motivos, este laudo no marcó el fin del conflicto, y Venezuela declaró la ilegalidad del documento al considerar la existencia de una conspiración británica en contra de la nación caribeña.

En los años posteriores, los gobiernos venezolanos se opusieron a las pretensiones de Guyana y denunciaron el laudo de París en múltiples ocasiones. En ese sentido, en 1966, poco antes de la independencia de Guyana, se firma el Acuerdo de Ginebra, el cual reconoce que existe una controversia por resolver entre ambas entidades y señala los procedimientos para tratar la problemática. Como se mencionó anteriormente, el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo y gas en la región del Esequibo,

aunado a la situación política del régimen venezolano, no hicieron más que aumentar las tensiones entre ambas naciones, ya que hacerse con el control de esos recursos pueden significar el futuro y porvenir de una nación, así como la popularidad de un régimen. Es necesario añadir que, el Laudo de París de 1899 constituye el elemento principal de la defensa de Guyana. Por el contrario, el Acuerdo de Ginebra es el eje central de la postura de Venezuela.

Judicialización del conflicto

En 2018, el caso fue llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), siendo posible observar las posturas defendidas por ambos países:

- Guyana defiende la validez de lo establecido en el laudo de París de 1899.
- Venezuela rechazando de plano el laudo de París y pidiendo la aplicación de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra.

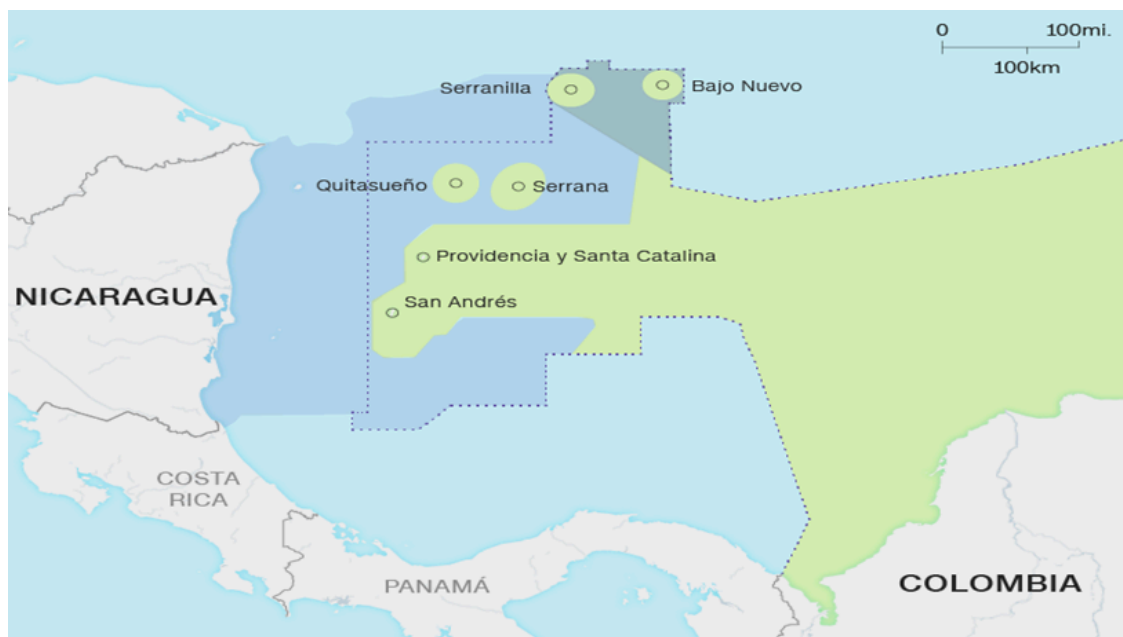
Venezuela en la OEA

Es necesario mencionar que, en la actualidad, Venezuela tiene una relación compleja con la OEA, debido a que, en 2017, el gobierno de Nicolás Maduro anunció su retiro de la organización, dejando de participar formalmente dentro de ella a partir de 2019. Sin embargo, la organización reconoce a un representante venezolano, el cual fue designado cuando Juan Guaidó fue reconocido como presidente interino de Venezuela por varios países de la región. Al ser una entidad principal en una disputa territorial en América Latina, esta situación especial genera que Venezuela pueda no reconocer lo que la OEA resolver en su controversia con Guyana.

Disputa marítima entre Colombia y Nicaragua por la soberanía de islas y la delimitación del mar Caribe

Al igual que el caso anterior, este conflicto tiene sus raíces en la era colonial. Sin embargo, el presente no se enfoca en una disputa territorial, y, en cambio, se centra en la soberanía de la soberanía de un archipiélago en el mar Caribe y el área que lo rodea. El territorio es de gran interés para ambas naciones, debido al valor estratégico de la zona y a la rica

cantidad de recursos naturales presentes en el área. En la siguiente imagen de la BBC (2022), se puede apreciar las dimensiones del territorio en disputa:



Como se puede apreciar, el conflicto abarca una serie de islas muy próximas a ambos países. Para Colombia, controlar el territorio le permitirá continuar con los recursos naturales ahí presentes, Por su parte, para Nicaragua, hacerse con la zona le permitirá acceder a los recursos y aumentar su proyección geopolítica. A continuación, se brindará un panorama de acontecimientos sobre la disputa.

Panorama de acontecimientos

El origen de la disputa data de 1803, cuando el territorio en disputa, el cual comprende el archipiélago de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encontraba bajo dominio de la corona española. Como lo indica Alvarado (2014), la Real Orden de noviembre de ese año, estableció que las islas dejarían de pertenecer a la Capitanía General de Guatemala (antecesora de Nicaragua), para pasar a la jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada (antecesor de Colombia), esto con el fin de que la zona quede protegida por una administración con mayor poder militar ante incursiones piratas.

No obstante, la Real Orden de 1803 fue derogada por una nueva constituida en 1806, devolviendo la administración de ciertas partes a la Capitanía General de Guatemala. Sin

embargo, no quedó claro si la derogación afectaba a la jurisdicción de los territorios del archipiélago de las islas de San Andrés y Providencia. Con las independencias ocurridas a partir de 1810, los dominios quedaron, según el principio de *ius possidetis iure*, bajo el control de la recién constituida República de Colombia. Pese a esto, Nicaragua sostuvo que, la Real Orden de 1806 revocaba todo lo estipulado en 1803, lo que le confería el control de los territorios mencionados.

El debate por el control territorial llegó a un buen punto en 1928, con la suscripción del Tratado Esguerra-Bárcenas. Como indica Alvarado (2014), el documento estipulaba la definición territorial entre ambos países y buscaba cerrar con la disputa. En este, se reconoció la soberanía colombiana sobre los archipiélagos, y estableció un periodo de paz y estabilidad por largos años.

Sin embargo, en 1980 la disputa revivió, producto del desconocimiento del tratado de 1928 por parte del gobierno nicaragüense, argumentando que, en ese entonces, el país se encontraba bajo ocupación militar por parte de los Estados Unidos, y que, por consiguiente, el documento carecía de validez.

Judicialización del conflicto

Como lo menciona Díaz (2014), el gobierno de Nicaragua llevó la disputa a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El país centroamericano buscaba conseguir un fallo favorable, el cual definiera la soberanía de las islas, así como la frontera marítima. Es preciso señalar que, tuvieron que pasar más de 10 años para conseguir una sentencia, siendo dictada por la corte en noviembre de 2012. En este pronunciamiento, la corte validó la soberanía colombiana por todas las islas disputadas.

Pese a esto, el fallo estuvo lejos de resolver la disputa, debido a que, en un apartado, la corte estableció una frontera marítima que proporcionaba a Nicaragua la jurisdicción de más de 75000 kilómetros cuadrados de mar. Esto último no fue del agrado de Colombia, ya que suponía la pérdida de alrededor del 40% de su territorio en el mar Caribe. Por consiguiente, el país sudamericano argumentó que el fallo era inaplicable y, como menciona Urueña (2013), propició que denunciara y saliera del Pacto de Bogotá, el cual

otorgó competencias a la corte para resolver la disputa. El gobierno colombiano consideró que la CIJ había cometido graves errores en su sentencia y desacató abiertamente lo dictado por esta. Todo lo mencionado ocasiona que la tensión diplomática se mantenga hoy en día.

7. Términos clave

Disputa territorial/marítima

Se refiere al desacuerdo entre dos Estados sobre el control de una determinada zona terrestre y acuática. No necesariamente implica enfrentamientos bélicos.

Organización de los Estados Americanos (OEA)

Principal foro para la discusión política del hemisferio occidental. Sus objetivos son la promoción de la paz, la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre todos los países miembro,

Carta de la OEA

Es el tratado mediante el cual se constituye a la OEA. En este documento, se establecen los principios y fines de la organización.

Consejo Permanente de la OEA

Es el órgano de trabajo permanente de la OEA. Lo conforman los embajadores o funcionarios enviados por los Estados miembros.

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

Es un tratado que permite a los países miembros de la OEA protegerse mutuamente de agresiones externas. Establece que una agresión a un país miembro, es una agresión a todos los miembros de la organización.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)

Es un tratado internacional que establece un marco jurídico para los asuntos relacionados al control de los océanos y los mares. En este, se establecen los derechos y responsabilidades de los Estados en su mar territorial y zona económica exclusiva.

Zona económica exclusiva (ZEE)

Es una franja marítima que se extiende hasta las 200 millas desde la costa de un país. Cada Estado tiene derechos para explorar y explotar los recursos que se encuentren dentro de ella.

Organización las Naciones Unidas

Es la mayor organización internacional del mundo. Su fin es el de mantener la paz en el planeta, así como de fomentar la cooperación y los derechos humanos entre las naciones.

Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Principal órgano judicial de la ONU. Tiene su sede en La Haya y su función es resolver las disputas entre Estados en un estricto seguimiento del derecho internacional.

8. Posiciones por bloque

En base a los casos analizados y a la naturaleza de los miembros de la OEA, se pueden evidenciar tres bloques de países con filosofías distintas para resolver las disputas territoriales y marítimas en América Latina.

a. Primer bloque (legalista)

En primer lugar, nos encontramos con el bloque legalista, el cual es defensor de la resolución de conflictos en cumplimiento del derecho internacional. Los tratados, laudos y decisiones de cortes internacionales son de cumplimiento obligatorio para preservar la paz en la región.

Posibles miembros del bloque

Chile, Canadá, Costa Rica, Panamá y Uruguay.

b. Segundo bloque (soberanista)

Este bloque defiende la idea de que las disputas entre Estados soberanos deben resolverse directamente entre ellos a través del diálogo y la negociación. En ese sentido, las cortes e instituciones internacionales pueden dar herramientas que ayuden a solucionar las controversias, pero estas no deben imponer una solución, ya que esta puede ser perjudicial para los Estados en disputa.

Posibles miembros del bloque

Bolivia, Argentina, México y Cuba.

c. Tercer bloque (caribeño)

Este bloque defiende la unidad y soberanía de todos los países caribeños. Considera la integridad de un Estado como la seguridad de todos los demás. En la OEA, actúan coordinadamente como un bloque unificado.

Posibles miembros del bloque

Países miembros de la Comunidad del Caribe.

9. QARMAs

- a. ¿De qué manera la solución propuesta por el bloque protege los intereses económicos y políticos de cada país en disputa?
- b. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de cada disputa, ¿de qué manera la solución propuesta no da lugar a posibles suspicacias futuras entre las partes y asegure una paz duradera?
- c. Tomando en cuenta la naturaleza de la OEA, ¿cómo propone cada bloque efectuar el principio de mediador de la organización en las disputas?
- d. ¿De qué manera se puede encontrar una solución que incluya mecanismos de cooperación entre los países en disputa?

- e. Tomando en cuenta variables económicas, políticas y sociales, ¿cómo propone cada bloque asegurar los intereses de los países más pequeños y con un menor poder diplomático en cada disputa?

10. Pautas para el Documento Oficial de Postura

El propósito de este documento es ofrecer una visión general de la postura de cada delegación, sus posibles soluciones y su rol dentro del comité. Se recomienda que los delegados sigan un formato estructurado al redactar sus documentos, lo cual facilitará el proceso de escritura y mejorará la legibilidad para el Director. Además, para ser elegible para un premio, cada delegado debe entregar un Position Paper antes de la fecha límite.

En el primer párrafo, se debe exponer la postura de su país sobre el tema, demostrando claramente que se comprende la política de su país. En el segundo párrafo, se pueden mencionar las principales acciones previas de la ONU relacionadas con el tema. Debe analizarse el impacto que estas acciones han tenido en su país, explicando por qué tuvieron éxito o no. También se pueden incluir acciones de otras organizaciones internacionales y del mismo país sobre la problemática.

En el último párrafo, que es el más importante, se deben presentar las propuestas para abordar el problema. Cada propuesta debe estar respaldada por información detallada, cubriendo el quién, qué, cuándo, dónde y cómo de la implementación.

Sobre el formato, la extensión es de máximo una cara, con interlineado 1.15, fuente Times New Roman, con tamaño de fuente 11, los márgenes 2.5 para cada lado. Recuerden que debe estar correctamente citado todo aquello que utilizan de referencias. Este debe ser enviado a: positionpaperspucpmun@gmail.com.

11. Bibliografía

Alvarado, O. (2014). El conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua: Recuento histórico de una lucha por el territorio.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-88032014000200009&script=sci_arttext

Convención sobre el Derecho del Mar, abril de 1982.
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convmemar_es.pdf

Díaz, E. (2024). La disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo: más allá de un conflicto territorial, *bie3: Boletín IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos)*, ISSN-e 2530-125X, N° 33, 2024.
<https://burjcdigital.urjc.es/items/7e55c839-cce8-4757-9940-0fa0671b545b>

González, V. (2022, 21 de abril). *¿Qué significa que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que Colombia violó los derechos de Nicaragua en el mar Caribe?* CNN en Español.
<https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/21/que-significa-corte-internacional-justicia-dictamina-colombia-violo-derechos-de-nicaragua-en-el-mar-caribe>

Infobae. (2023, 3 de diciembre). *El Esequibo: las claves del conflicto territorial que enfrenta a Venezuela y Guyana desde hace más de un siglo*.
<https://www.infobae.com/venezuela/2023/12/03/el-esequibo-las-claves-del-conflicto-territorial-que-enfrenta-a-venezuela-y-guyana-desde-hace-mas-de-un-siglo/>

Olaya Barbosa, S., Godoy, L. F., & Mejía Lagos, A. (2007, septiembre). *El papel de la OEA en la seguridad hemisférica: Evolución y desafíos actuales* [Comentario No. 7]. Observatorio de Política Exterior Colombiana, Universidad del Rosario.

<https://repository.urosario.edu.co/items/80c3271d-1829-40f8-baa8-ef0d90306728>

Organización de los Estados Americanos. (1948). *Carta de la Organización de los Estados Americanos*.

https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp

Urueña, Rene (2013) La sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la controversia territorial y marítima (Nicaragua c. Colombia). *Anuario de Derecho Público UDP*, 477-489.

https://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/023_Urena.pdf

CERRANDO BRECHAS

